肆、融資循環：CR-20000

一、權益作業：CR-21000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-21000	權益作業	(一)公司宜考量財務結構、財務風險、股利政策、營運狀況及投資計劃等因素，以了解其資金需求，若預算以自有資金籌措，應進一步分析權益各項目增減變動之利弊。 (二)公司應完整記錄及表達權益在本期內增減變動情形，並將相關作業之資料妥善保存。 (三)公司辦理增(減)資案，應依規定向主管機關申報生效，其資金應依指定用途使用。 (四)公司申請減少資本銷除股份時，應先彌補以前年度虧損。 (五)公司應依公司法第二三七條規定於完納一切稅捐後，提列 10%法定盈餘公積，但已達資本總額時，不在此限。 (六)依期貨商管理規則第十七條規定，負債總額扣除期貨交易人權益後，不得超過其業主權益；其流動負債總額不得超過其流動資產總額。 (七)依期貨商管理規則第十八條規定，應於每年稅後盈餘項下，提存 20%特別盈餘公積。但金額累積已達實收資本額者，得免繼續提列。 前項比例，主管機關得因業務需要，規定增加或減少之。 前項特別盈餘公積，除填補公司虧損，或特別盈餘公積累積已達實收資本額 25%，得以超過實收資本額 25%之部分撥充資本者外，不得使用之。但主管機關另有規定者，不在此限。 另依主管機關 105.8.5 金管證券字第 10500278285 號令規定，公司	一、法令規章： (一)公司法 (二)期貨商管理規則第 17、18 條 (三)發行人募集與發行有價證券處理準則 (四)所得稅法 (五)土地法 (六)平均地權條例 (七)公司章程 (八)發行人募集與發行海外有價證券處理要點 (九)公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 (十)期貨商財務報告編製準則 (十一)證券交易法 (十二)105.8.2 金管證券字第 1050027828 號令 (十三)105.8.5 金管證券字第 10500278285 號令 (十四)108.7.10 金管證券字第 1080321644 號令

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-21000	權益作業	除應於每年稅後盈餘項下，提存 20%特別盈餘公積外，為因應金融科技發展，保障公司從業人員之權益，公司應於分派中華民國 105 年至 107 年會計年度盈餘時，以稅後淨利的 0.5%至 1%範圍內，提列特別盈餘公積。自 108 年會計年度起，依主管機關 108.7.10 金管證券字第 1080321644 號令，公司得不再繼續以提列特別盈餘公積方式，作為因應金融科技發展，保障公司從業人員權益之用，惟仍應於年度預算編列一定金額，以支應員工轉型、訓練所需經費，以維護員工權益。 (八)特別盈餘公積部分： 1.依公司章程或股東會決議提列特別公積。 2.特別盈餘公積之動用情形，應依指定用途使用。 3.若特別盈餘公積提撥之特定目的已完成時，則予以轉銷或供作其他用途。 (九)公司應課稅之公積收入，列入所得申報。 (十)發行金融工具之權益組成部分及與業主間之股本交易所產生之溢價，包括超過票面金額發行股票溢價、受領贈與之所得及其他依期貨商財務報告編製準則相關規範所產生者等，均列為「資本公積」科目，並應按其性質分別列示，其用途受限制者，應於財務報告附註揭露受限制情形。 (十一)資產重估增值之計算公式，應與營利事業資產重估價辦法、土地	(十五)109.1.14 證期(期)字第 1090360201 號函 (十六)112 年 6 月 17 日金管證期字第 11203826484 號令 (十七)112 年 9 月 19 日金管證期字第 1120384200 號令 二、使用表單： 股東會議議事錄

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-21000	權益作業	法及平均地權條例之規定暨稅捐機關核准標準相符。 (十二)法定盈餘公積、特別盈餘公積及資本公積，原則上僅供彌補虧損及轉列資本之用；若用於他途，應依相關法令辦理(如依公司法第二四一條規定以法定盈餘公積及資本公積發放股息紅利)。 (十三)稅捐機關核定虧損可互抵數及獎勵減免稅捐項目應充分利用。 (十四)累積未分配盈餘應依稅法之相關規定辦理。 (十五)依公司法第二百二十八條之一規定分派盈餘或撥補虧損時，應依經會計師查核簽證之財務報告為之。 (十六)年度分配盈餘應依股東會決議及公司章程規定分配。 (十七)如已上市或上櫃或已與證交所或櫃檯買賣中心簽約之公開發行公司申請募集與發行海外股票或已上市或上櫃欲發行股份於國外市場交易，應依發行人募集與發行海外有價證券處理要點發行與各項申報。 (十八)如已上市或上櫃或已與證交所或櫃檯買賣中心簽約之公開發行公司申請以現金增資發行新股或已發行股份參與存託機構發行海外存託憑證，應依發行人募集與發行海外有價證券處理要點辦理發行與各項申報。 (十九)發行股票應依公司法、發行人募集與發行有價證券處理準則、公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則等規定辦理。 (二十)得依公司法第一六七條之二及證券交易法第四十三條之六規定	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-21000	權益作業	私募員工認股權憑證。 (二十一)公司如為金融控股公司百分之百直接或間接持有之子公司，依期貨商管理規則第十八條之一第一項規定辦理現金增資時，得依下列方式辦理： 1.依公司法第二六七條第一項除外規定，免保留發行新股總額之一定成數由公司員工承購。 2.依發行人募集與發行有價證券處理準則第十八條第一項第六款規定，免提撥發行新股總額之一定比率對外公開發行。 (二十二)為落實股東平等原則、保障投資人權益及強化公司治理，應參照公開發行股票公司相關規範辦理下列事項： 1.為允當評估公司財務業務之管理情形，公司之資本應採行票面金額股制度，不得經股東會決議將已發行之票面金額股轉換為無票面金額股。 2.章程中不得訂定發行複數表決權特別股、對於特定事項具否決權特別股或得轉換成複數普通股之特別股，亦不得訂定特別股股東被選舉為董事、監察人之禁止或限制，或當選一定名額董事之權利，亦即不適用公司法第 157 條第 1 項第 4 款、第 5 款及第 7 款之特別股及第 3 項第 2 款得轉換成複數普通股之特別股規定。 3.股東會開會應實際集會，不得於章程中訂定股東會開會得以視訊會議或其他方式為之。	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-21000	權益作業	4.股東不得以書面契約約定共同行使股東表決權之方式或成立股東表決權信託，由受託人依書面信託契約之約定行使其股東表決權。 5.應依公司法第 192 條第 1 項規定設置董事會，不適用公司法第 192 條第 2 項有關得依章程規定不設董事會，置董事 1 人或 2 人之規定。 6.董事會之召集，應比照公司法第 204 條第 2 項有關公開發行股票公司規定，其通知各董事及監察人之期間，依證券主管機關所定公開發行公司董事會議事辦法第 3 條第 2 項規定辦理，於七日前通知各董事及監察人。 7.董事會開會應實際集會，並應依公司法第 205 條第 1 項至第 4 項規定辦理，不得於章程中訂定董事會議案得以書面方式行使表決權，而不實際集會。 8.公司債總額，應比照公司法第 247 條第 1 項有關公開發行股票公司規定辦理，即不得逾公司現有全部資產減去全部負債後之餘額。 9.政府或法人股東一人所組織之期貨商，不得於公司章程中規定不置監察人。未公開發行股票之期貨商至少應設置 1 名監察人或審計委員會。	

二、股務作業：CR-22000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-22000	股務作業	(一)公司應訂定股務處理準則辦理股務作業，該準則應明訂主辦股務之權責單位及主管、保管股票之權責單位及主管。另有關股務、保管及記錄等職能應予分立。 (二)主辦股務之權責單位負責股票之印製及簽證事宜。 (三)保管股票之權責單位應負責控管股票數量之變動。 (四)股務作業委託代理機構辦理者，應由董事會核准後授權權責單位與代理機構簽約。 (五)股票印製時應予預先連續編號，列表控管已發行及未發行股票號碼，並將已發行但股東未領取之股票、股東名冊及未發行之空白股票送交保管股票之權責單位保管。 (六)增資發行新股印製股票後，應依「公開發行公司發行股票及公司債簽證規則」送由簽證機構簽證；惟公司及委任之主辦證券承銷商、推薦承銷商、股務代理機構，不得辦理其經辦當次發行或私募證券之簽證業務。金融控股公司之子公司，其證券之簽證亦不得由該金融控股公司之其他子公司辦理。 (七)股務作業之權責單位負責辦理下列各項股務： 1.股票之過戶、掛失、遺失補發、質權之設定或消滅。 2.股東或質權人及法定代理人之姓名、地址及印鑑之登記或變更登記。 3.股東及其他關係人就股務關係之申請或報告之受理。	一、法令規章： (一)公司法 (二)證券交易法 (三)公司章程 (四)公開發行股票公司股務處理準則 (五)公開收購公開發行公司有價證券管理辦法 (六)公開發行公司發行股票及公司債簽證規則 二、使用表單： (一)董事會議議事錄 (二)股東會議議事錄 (三)股票簽證契約 (四)股利發放通知書 (五)股東會出席證 (六)出席通知書 (七)每月、每季、半年、全年之財務報表 (八)股利發放日報表 (九)股利發放月報表 (十)除息後股東名冊

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-22000	股務作業	4.股東名簿及附屬帳冊之編製與管理。 5.關於股票(包括權利憑證)之保管、換發、交付及簽證。 6.股東會召開通知書或股東會出席證之寄發及股東會出席通知書或委託書之收發與統計，以及其他對於股東之通知或報告之寄送。 7.關於股務之照會或事務之報告，受理有關詢問事項之處理。 8.關於股利(包含配股)之計算、發放及代扣稅金。 9.關於股份之統計及依法令或契約向主管機關、期交所或簽證機構提出之報告、資料之編製。 10.關於新股發行、資本減少、股票分割與合併之事項。 11.關於上列各項附帶印花稅之代繳。 12.關於上列各項附帶其他事項。 (八)依相關法令公告下列各項資料： 1.開股東會時公告股東會召開日期、股票停止過戶日期、盈餘分配內容及配息基準日。 2.增資配股時公告配股基準日、停止過戶日期、繳款期限及代收股款機構、配股內容。 3.增資股票製作及發放時公告交付股票日期、股票發放及上市日期。 (九)依相關法令規定，向主管機關指定之資訊申報網站傳輸或期交所期貨商管理系統媒體申報下列資料： 1.每月董事、監察人、經理人及持有公司股份超過百分之十之股東	(十一)扣繳稅額繳款書 (十二)除息後股利清冊 (十三)除權後股東名冊 (十四)除權後配股及號碼清冊

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-22000	股務作業	股權變動表。 2.董事、監察人、經理人及持有公司股份超過百分之十之股東辦理質權設定公告通知書。 (十)記錄並製作下列資料： 1.董事、監察人、經理人及持有公司股份超過百分之十之股東辦理質權設定、撤銷。 2.股利發放之日報表。 3.股利發放之月報表。 4.扣繳稅額繳款書。 5.除息後股東名冊。 6.除息後股利清冊。 7.除權後股東名冊。 8.除權後配股及號碼清冊。 9.其他依公司章程或法令規定應記錄並製作之資料。 (十一)公司依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第十三條之規定接受公開收購人之委任從事公開收購業務時，若有保管股票情事，應依公司訂定之暫存股票保管作業規定辦理。 (十二)應由股務、保管及記錄以外之人員定期調節股東名冊與股本帳冊，並不定期盤點未發行之空白股票及已發行未領取之股票。 (十三)對存放於獨立保管機構之股票應不定期函證，並視情況執行實地	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-22000	股務作業	盤點。	

三、借款作業：CR-23000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-23000	借款作業	(一)除由金融機構兼營者外，不得向非金融保險機構借款。但下列事項不在此限： 1.發行商業本票。 2.發行公司債。 3.為因應公司緊急資金週轉。 若為因應公司緊急資金週轉，應於事實發生之日起二日內向主管機關申報。 (二)公司編製預算時，如發現有資金短絀之情形，應分析財務結構，考量財務風險以了解資金需求之情況，若決定向金融保險機構舉借以籌措資金，應進一步比較各家金融機構資金成本之負擔以決定借款種類。 (三)公司如欲向金融保險機構借款，應先分析用途及獲利來源、獲利率是否足以償付本息，再與金融保險機構約定借款條件及利率。 (四)公司應避免以短期性借款支應長期性投資(如購置不動產及設備、轉投資等)所需之資金，以免影響正常之資金週轉。 (五)對金融保險機構借款事宜，應指定權責單位辦理，借款時應經權責單位核准後，方可辦理各項規定手續。 (六)金融保險機構核准借款額度後，資金需求單位應依印鑑管理辦法申請用印，再與金融保險機構簽訂借款契約。 (七)取得借款當天應即編製傳票經主管審核後入帳，所借款項應直接撥	一、法令規章： (一)期貨商管理規則第 17、21 條 (二)臺灣期貨交易所股份有限公司結算會員資格標準 (三)「期貨商財務報告編製準則」 (四)一般公認會計準則 二、使用表單： (一)借款申請書及相關借款額度申請所需之文件 (二)借款額度動用申請書 (三)董事會議議事錄或負責人核准書面文件 (四)金融保險機構融資契約(副本或影本) (五)借據(本票) (六)銀行對帳單或存摺 (七)金融保險機構借款明細表 (八)金融保險機構詢證函或餘額證明

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-23000	借款作業	入公司指定之銀行帳戶。 (八)借款如係指定用途者，應依計劃或約定執行，不可移作他用。 (九)辦理抵(質)押借款時應注意： 1.抵(質)押借款報告書(含契約書)及保管條應經權責單位覆核。 2.借款如有擔保品者，擔保品之收據應妥為保管；借款契約如訂明抵(質)押事項者，產權所提供文件及登記應確實控制。 3.借款償還時，如短期不再使用，應立即收回質押品或辦理設定登記塗銷。 (十)依契約所訂條件履行各項義務，並按期繳納本息。每月期末應估列應付利息。 (十一)權責單位於還款到期日或依資金調度情形提前還款時，應書面通知會計部門、出納轉帳或開立票據償還，俟出納償還借款時，再通知會計部門登帳。 (十二)財務部門應每月定期編製「金融保險機構借款明細表」，經財務主管覆核後存檔。明細表之內容至少應包括金融機構名稱、借款種類及額度、擔保品種類、借款用途及借款還款之日期、金額。 (十三)稽核部門依財務部門編製之「金融保險機構借款明細表」，以不定期方式直接向金融保險機構發函詢證或取得餘額證明，以驗證明細表及帳載之正確性。 (十四)中、長期借款如於一年內需用流動資產或舉借流動負債償還者，	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-23000	借款作業	應轉列流動負債。 (十五)流動比率(流動資產/流動負債)應符合法令規定。 (十六)負債總額扣除期貨交易人權益後，不得超過業主權益。 (十七)借款之舉借、償還及利息支付等手續應經適當核准、登帳。且借款應依「期貨商財務報告編製準則」及一般公認會計準則之規定予以適當記錄及分類。	

四、保證作業：CR-24000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-24000	保證作業	(一)不得為任何保證人、票據轉讓之背書或提供財產供他人設定擔保。但依法律規定或經主管機關核准者，不在此限。 (二)負責保證業務之權責單位應就保證事項，建立備查記錄詳予記載並妥為保管。 (三)保證到期時，權責單位應辦理權利義務結清，並辦妥註銷或解除事項。 (四)公司(公開發行公司)辦理背書保證時，應依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理： 1.應訂定背書保證作業程序，經董事會通過後，送各監察人及提報股東會同意，如有董事表示異議者且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。已設置獨立董事者，將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 2.背書保證作業程序之項目應符合上開處理準則第十二條之規定。 3.應於每月十日前公告申報公司及子公司上月份背書保證餘額。 4.背書保證餘額達上開處理準則第二十五條標準之一者，應於事實發生日起二日內公告申報。 5.上述公告申報係指輸入主管機關指定之資訊申報網站。	一、法令規章： (一)公司法第 16 條 (二)期貨商管理規則第 19 條 (三)公司章程 (四)公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 (五)公司自訂之背書保證作業程序 二、使用表單： 保證事項備查記錄

五、發行公司債作業：CR-25000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-25000	發行公司債作業	(一)公司發行公司債不得違反公司法第二四七、二四九及二五0條等相關規定。發行公司債依公司法第二四六條之規定應經三分之二以上董事出席、出席董事過半數同意行之，惟須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。 (二)完成上開手續後，應授權權責單位辦理公司債之相關事項。 (三)公司債之發行程序應依公司法及證券交易法等相關規定辦理，惟可轉換公司債及附認股權公司債等具股權性質之公司債尚不宜以私募方式為之；有關私募普通公司債之總額並不得逾越最近期經會計師查核簽證之財務報告所列之淨值。 (四)公司債應預先連續編號，並建立良好之公司債收、發、存之控制制度(含已發行但債權人未領取之公司債及其債權人名冊、尚未出售公司債等應控管事項)。 (五)公司債之簽證、發行、記錄、保管等職能宜予以分立。 (六)公司債如係指定用途者，應依計劃或約定執行，不可移作他用。 (七)公司債募集之款項應直接撥入公司指定之銀行帳戶，已到期收回之債券及息票應予註銷。 (八)如於一年內以流動資產或流動負債償付之公司債應轉列流動負債。 (九)公司債之發行、攤銷及償還應及時正確地妥為記錄，並按月攤銷應付公司債折價、溢價，每月期末亦應估列應付利息。應付公司	一、法令規章： (一)公司法 (二)期貨商管理規則 (三)發行人募集與發行有價證券處理準則 (四)公開發行公司發行股票及公司債簽證規則 (五)「期貨商財務報告編製準則」 (六)一般公認會計原則 (七)發行人募集與發行海外有價證券處理要點 (八)112.9.19 金管證期字第1120384200號令 二、使用表單： (一)董事會議議事錄 (二)股東會議議事錄 (三)應付公司債折、溢價攤銷表

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-25000	發行公司債作業	債之利息支出、折價或溢價攤銷應依一般公認會計原則正確地計算。 (十)發行公司債應依「期貨商財務報告編製準則」及一般公認會計原則等規定予以適當揭露。 (十一)對於留存內部或獨立保管機構之公司債應不定期實施盤點或進行函證。 (十二)如已上市或上櫃欲募集與發行海外公司債，或未上市或上櫃申請募集與發行海外普通公司債及以所持有其他上市或上櫃公司股票作為轉換標的之海外可交換公司債，應依「發行人募集與發行海外有價證券處理要點」辦理發行及各項申報。 (十三)公司債之發行程序應依公司法及證券相關法令之規定辦理。	

六、租賃作業：CR-26000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CR-26000	租賃作業	(一)公司不動產及設備之租賃(含營業租賃及資本租賃)應經權責單位核准並簽訂租賃契約後依規定程序辦理，租賃契約應指定相關人員建檔控管。 (二)公司承租場地係供營業使用或自有不動產出租予第三人者，應依期貨公會「會員營業處所場地及設備標準」之規定辦理。 (三)公司出租閒置資產，應依期貨公會「期貨商閒置資產出租注意事項」規定，於契約訂定、變更或期滿續約後五日內，檢附相關文件向期貨公會申報。 (四)公司出租閒置資產，其出租標的以原供營業用之自有不動產、因合併、受讓而取得消滅期貨商原供營業用之不動產或其他經主管機關核准者為限；出租年限由公司與承租人自行議定。 (五)出租之閒置資產應與公司營業處所場地明確區隔，並應有獨立之出入口。 (六)出租、承租不動產及設備之會計處理應依國際會計準則第十六號與國際財務報導準則第十六號之規定予以記錄及分類。 (七)不動產及設備或閒置資產出租時，應將其分類至「出租資產」項下，至於出租資產金額之決定依重要性原則及相關規定辦理。	一、法令規章： (一)期貨商管理規則 (二)106.9.14 金管證期字第10600342741 號令 (三)國際會計準則第十六號 (四)期貨公會「會員營業處所場地及設備標準」 (五)期貨公會「期貨商閒置資產出租注意事項」